



Les régimes spéciaux de responsabilité dérogent aux règles du droit commun pour offrir une **protection renforcée** à certaines victimes.

I – LE RÉGIME DE L'ACCIDENT DE TRAVAIL

www.lienmini.fr/d016accident



Mis en place par la loi du 9 avril 1998, ce régime spécial permet au salarié de demander une réparation sans avoir à prouver la faute de son employeur.

Tout accident survenu au temps et au lieu du travail est réputé d'origine professionnelle, sauf preuve d'une cause entièrement étrangère au travail.

Ce régime permet au salarié une prise en charge de ses frais médicaux, la perception d'indemnités journalières majorées (remplacement du salaire), ainsi qu'une rente en cas d'incapacité si celle-ci est constatée.

LES 3 CRITÈRES CUMULATIFS



LE CARACTÈRE SOUDAIN

de l'événement (éblouissement, coupure, chute...) ou l'apparition soudaine d'une lésion (douleur lombaire à l'occasion d'une manutention).



L'EXISTENCE D'UNE LÉSION CORPORELLE

quelle que soit son importance.



LE CARACTÈRE PROFESSIONNEL

l'accident survient par le fait ou à l'occasion du travail. La victime est placée sous la subordination juridique d'un employeur et l'accident survient :

- au cours de la réalisation de son travail,
- ou à l'occasion de celui-ci (déplacement, mission, rixe extérieure liée à l'activité professionnelle...).



À RETENIR

Le salarié bénéficie d'une réparation automatique, sans avoir à prouver la faute de l'employeur.



RÉGIME DE RESPONSABILITÉ APPLICABLE

Il s'agit d'un régime spécial de responsabilité (accident de travail) qui prime sur le droit commun.



SI LE RÉGIME DES ANIMAUX ÉTAIT RETENU

L'employeur pourrait s'exonérer en prouvant :

- la force majeure,
- le fait d'un tiers,
- le fait de la victime.

Aucune de ces causes ne le libère dans le cadre de l'accident de travail.

II – LE RÉGIME DE L'ACCIDENT DE CIRCULATION

www.lienmini.fr/d016circulation



Depuis la loi Badinter de 1985, les victimes d'accidents de la circulation bénéficient, auprès des compagnies d'assurances, d'une indemnisation plus avantageuse.

Lorsque les conditions d'application sont réunies, la loi Badinter s'applique seule et écarte le droit commun (responsabilité du fait des choses – articles 1242 et suivants du Code civil).

Ce régime relève d'une logique d'indemnisation : l'assureur du véhicule impliqué ne peut invoquer ni la force majeure ni le fait d'un tiers pour être exonéré, offrant ainsi une protection accrue à la victime.

CONDITIONS CUMULATIVES D'APPLICATION

1



Un accident de circulation : événement dommageable imprévu survenant fortuitement sur une voie publique ou privée.

2



L'implication d'un véhicule terrestre à moteur dans l'accident, qu'il soit en mouvement ou à l'arrêt.

3



Un dommage qui résulte de cet accident.

LA FAUTE DE LA VICTIME : SEULE CAUSE D'EXONÉRATION



DOMMAGE CORPOREL

La faute de la victime n'est prise en compte que si elle est :

- volontaire (intention de se causer le dommage)
ex. : tentative de suicide ;
- ou inexcusable et cause exclusive de l'accident (exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable à un danger dont elle avait conscience).

Elle fait alors disparaître totalement le droit à réparation.

DOMMAGE MATÉRIEL

La faute de la victime peut :

- limiter l'indemnisation ;
- ou l'exclure.

Les juges apprécient souverainement selon les circonstances (art. 5 al. 1 de la loi Badinter du 5 juillet 1985).



À QUI DEMANDER RÉPARATION ?

Il faut s'adresser à l'assureur du véhicule responsable.

Si le véhicule n'est pas assuré, l'indemnisation des préjudices corporel et matériel est prise en charge par le FGAO (Fonds de garantie des assurances obligatoires).

RÉGIME APPLICABLE SELON LE VÉHICULE IMPLIQUÉ



TROTTELETTE SANS MOTEUR

La loi Badinter ne s'applique pas : la trottinette n'est pas un véhicule terrestre à moteur.

→ Application du droit commun (responsabilité du fait des choses ou responsabilité pour faute).



TROTTELETTE ÉLECTRIQUE (À MOTEUR)

La loi Badinter s'applique : c'est un véhicule terrestre à moteur.

→ Indemnisation par l'assureur du véhicule (obligatoire). La faute de la victime peut seulement limiter ou exclure l'indemnisation selon les règles ci-dessus.

III – LE RÉGIME DES PRODUITS DÉFECTUEUX

www.lienmini.fr/d016produits

Les lois du 25 juillet 1985 et du 19 mai 1998 ont créé un régime spécifique (articles 1245 et suivants du Code civil), qui s'applique à l'exclusion de tous les autres dès lors qu'un dommage est causé par le défaut de sécurité d'un produit.

PRINCIPES



- Responsabilité de plein droit des producteurs.
- Défaut de sécurité = produit qui n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
- Victime : toute personne ayant subi un dommage.
- Dommages concernés : corporels, matériels ou les deux.
- Aucun délai pour agir.
- Aucune cause d'exonération liée à la force majeure ou au fait d'un tiers.

CONDITIONS CUMULATIVES

1



Un produit mis en circulation par un producteur.

2



Un défaut de sécurité du produit.

3



Un dommage (corporel, matériel ou les deux) causé par ce défaut.

CAUSE D'EXONÉRATION POSSIBLE



La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée lorsque le dommage est causé conjointement par :

- un défaut du produit,
- et par la faute de la victime (ex. : utilisation non conforme, non-respect des consignes...).



À RETENIR

Ce régime protège la victime, sans qu'elle ait à prouver une faute.



ACCIDENT DE TRAVAIL

Réparation automatique sans faute de l'employeur si réunis : soudaineté, lésion corporelle et lien professionnel.



ACCIDENT DE CIRCULATION

Indemnisation privilégiée par l'assurance. Seule la faute de la victime peut limiter ou exclure la réparation.



PRODUITS DÉFECTUEUX

Responsabilité de plein droit du producteur. Exonération possible si le dommage est dû aussi à la faute de la victime.